Nutzungsbedingungen für Betriebsklar – Fassung zur Freigabe

> **Fassung zur Freigabe nach der Vorprüfung vom 21.10.2026 (`docs/pruefberichte/2026-10-21-vorpruefung-phase-1.pdf`, Abschnitt 9). Noch nicht veröffentlicht, noch nicht in Kraft.** Die Vorprüfung ist keine unterschriebene anwaltliche Stellungnahme; ihre Vorschläge sind hier eingearbeitet und müssen von einer Anwältin oder einem Anwalt freigegeben werden (E-156). Bis dahin gilt in der App Apples Standard-Lizenzvertrag (`LINKS.nutzung`), `NUTZUNGSBEDINGUNGEN.freigegeben` in `apps/mobile/src/rechtliches.ts` bleibt `false`, die Website zeigt diese Fassung als „Entwurf – noch nicht in Kraft“, und die Zustimmung beim ersten Start ist ausgeschaltet.
>
> Zeilen mit „>“ (Prüfen, Entscheidung, Vorprüfung) sind Arbeitsnotizen und erscheinen nicht auf der Website. Die Anbieterangaben in Ziffer 1.1 kommen aus `ANBIETER` in `rechtliches.ts` (ein Test prüft, dass beide übereinstimmen). Das Datum „Fassung vom …“ am Ende muss zu `NUTZUNGSBEDINGUNGEN.fassung` passen – eine neue Fassung fragt in der App erneut nach der Zustimmung.

1. Anbieter und Geltungsbereich

1.1 Diese Bedingungen gelten für die Nutzung der App „Betriebsklar“ (im Folgenden „App“) von Lang Ventures UG (haftungsbeschränkt) i. G., Gomaringer Str. 33, 72770 Reutlingen, vertreten durch Lennard Lang (Geschäftsführer), Registergericht und Registernummer: [nach Eintragung], USt-IdNr.: [nach Eintragung], E-Mail: hallo@betriebsklar.de (im Folgenden „wir“).

> RA Dr. Weber (Vorlagen-Freigabe 23.10.2026, Nr. 18, ändern): Die Platzhalter für Registergericht/Registernummer und USt-IdNr. bleiben bis zur Eintragung; solange die UG „i. G.“ ist, steht das hier in 1.1 (ist der Fall). Nach der Eintragung: `ANBIETER` in `rechtliches.ts` und diese Ziffer füllen, „i. G.“ streichen, neues Datum „Fassung vom …“ und `NUTZUNGSBEDINGUNGEN.fassung` setzen. Freigabe zur Veröffentlichung erst, wenn Fassungsdatum und Platzhalter erledigt sind.

1.2 Die Bedingungen gelten für Unternehmer (§ 14 BGB) und Verbraucher (§ 13 BGB). Wo Regeln nur für eine Gruppe gelten, ist das gesagt.

1.3 Die Bedingungen schließen wir mit dir ab, nicht Apple. Apple ist für die App und ihren Inhalt nicht verantwortlich.

1.4 Die App zeigt dir diese Bedingungen vor der ersten Nutzung mit einem Link zum Lesen; sie gelten, wenn du ihnen in der App zustimmst. Ändern wir die Bedingungen, fragt die App erneut nach deiner Zustimmung. Du kannst die Bedingungen jederzeit in der App unter „Mein Betrieb“ → „Nutzungsbedingungen“ und auf unserer Website abrufen, speichern und ausdrucken.

> Vorprüfung (Einbeziehung, § 305 Abs. 2 BGB): Zustimmung beim ersten Start mit Kästchen und Link, Speicherung des Zeitpunkts, bei Änderung erneut. In der App umgesetzt (`seiten/Zustimmung.tsx`), aktiv ab `NUTZUNGSBEDINGUNGEN.freigegeben: true`; gespeichert werden Fassung und Zeitpunkt auf dem Gerät.

2. Was Betriebsklar ist – und was nicht

2.1 Betriebsklar ist eine Software, die allgemeine Informationen zu typischen Pflichten von Betrieben in Deutschland bereitstellt, Vorlagen zum Selbstausfüllen anbietet, an Fristen erinnert und bei Rechnungen und Belegen hilft.

2.2 **Betriebsklar ist keine Rechts- oder Steuerberatung.** Der Pflichten-Check ordnet deine Angaben einem festen, allgemeinen Katalog zu und zeigt, welche Pflichten nach diesen Angaben in Frage kommen. Er prüft nicht deinen Einzelfall. Vorlagen sind Muster für typische Fälle und müssen von dir an deinen Betrieb angepasst werden. Für die rechtliche oder steuerliche Beurteilung deines Einzelfalls wende dich an eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.

2.3 Der Katalog gibt den Rechtsstand wieder, der in der App angezeigt wird („Rechtsstand: …“). Gesetze ändern sich; wir aktualisieren den Katalog mit App-Updates, können aber nicht garantieren, dass jede Änderung sofort enthalten ist. Ob eine Pflicht für dich gilt, hängt von Umständen ab, die die App nicht abfragt.

2.4 Für die Richtigkeit deiner Angaben, die Anpassung der Vorlagen und die Einhaltung deiner Pflichten bist du selbst verantwortlich.

3. Nutzungsrecht und deine Pflichten

3.1 Wir räumen dir ein einfaches, nicht übertragbares Recht ein, die App auf Apple-Geräten zu nutzen, die dir gehören oder die du kontrollierst, im Rahmen der Nutzungsregeln des App Store – auch über die Familienfreigabe, soweit die Nutzungsregeln das erlauben.

3.2 Die Unterlagen, die du mit den Vorlagen erstellst, darfst du für deinen Betrieb uneingeschränkt verwenden. Die Vorlagen selbst darfst du nicht als eigene Vorlagensammlung weitergeben oder verkaufen.

3.3 Rechte an der App, den Vorlagen und dem Katalog bleiben bei uns.

3.4 Wartung und Support leisten wir, nicht Apple. Kontakt: hallo@betriebsklar.de oder die Hilfe-Seite auf unserer Website (betriebsklar.de/hilfe.html).

3.5 Du nutzt die App nur im Rahmen der Gesetze. Insbesondere erfasst, speicherst oder verbreitest du mit der App keine rechtswidrigen Inhalte und umgehst die Sperre der Funktionen von Betriebsklar Pro nicht (etwa durch Eingriffe in die App oder ihre Daten). Deine Daten sicherst du selbst (Ziffer 5.3).

4. Kostenlose Nutzung und Betriebsklar Pro

4.1 Die App kann kostenlos genutzt werden. Welche Funktionen kostenlos sind und welche Betriebsklar Pro freischaltet, steht in der App vor dem Kauf.

4.2 Betriebsklar Pro ist ein Abonnement, das du über deinen Apple-Account abschließt. Preis, Laufzeit, Probezeitraum und Verlängerung zeigt die App vor dem Kauf. Bezahlung, Verlängerung, Kündigung und Erstattung richten sich nach den Bedingungen von Apple; kündigen kannst du in den Einstellungen deines Apple-Accounts.

4.3 Den Kauf schließt du mit Apple ab; über dein Widerrufsrecht informiert dich Apple beim Kauf.

> Vorprüfung (T-47): Vertragspartner des In-App-Kaufs ist Apple Distribution International Ltd. (Apple Media Services Terms); die Widerrufsbelehrung erteilt Apple – keine eigene Belehrung nötig.

4.4 Schaltet dich ein Partner (z. B. Kammer, Verband, Steuerkanzlei) mit einem Code frei, den du im App Store einlöst, gelten für Dauer und Umfang die Angaben zum Code.

5. Deine Daten

5.1 Deine Angaben, Unterlagen, Belege, Kunden- und Mitarbeiterdaten speichert die App verschlüsselt auf deinem Gerät. Wir haben darauf keinen Zugriff. Einzelheiten stehen im Datenschutzhinweis der App.

5.2 Für Daten über Dritte (Kunden, Beschäftigte), die du in der App erfasst, bist du selbst Verantwortlicher im Sinne der DSGVO.

5.3 Erstelle regelmäßig Sicherungen (Funktion „Sicherung“). Ohne Sicherung gehen die Daten verloren, wenn das Gerät verloren geht oder die App gelöscht wird. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen (z. B. § 147 AO) musst du selbst einhalten.

5.4 Wir werten keine Inhalte deiner Unterlagen aus. Für Betriebsklar Pro verarbeitet unser Dienstleister RevenueCat nur eine zufällige App-Kennung und deine Kaufbelege von Apple (siehe Datenschutzhinweis).

6. Verfügbarkeit und Änderungen

6.1 Die App funktioniert ohne Verbindung zu unseren Servern. Für Käufe und Updates brauchst du den App Store.

6.2 Wir dürfen die App ändern, wenn dafür ein triftiger Grund besteht – insbesondere, um sie an geänderte Gesetze oder Rechtsprechung anzupassen (Rechtsänderung), um Sicherheitslücken zu schließen oder die Sicherheit deiner Daten zu verbessern (Sicherheit) oder um sie an geänderte technische Bedingungen anzupassen, etwa an neue Versionen von iOS oder an Vorgaben von Apple (technische Anpassung). Dir entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Bezahlte Kernfunktionen von Betriebsklar Pro entfernen wir während eines laufenden Abozeitraums nicht ersatzlos.

6.3 Über Änderungen informieren wir dich klar und verständlich, zum Beispiel in der App oder in den Hinweisen zum Update. Beeinträchtigt eine Änderung deinen Zugang zur App oder ihre Nutzbarkeit mehr als nur unerheblich, informieren wir dich als Verbraucher rechtzeitig vorher auf einem dauerhaften Datenträger über die Merkmale und den Zeitpunkt der Änderung und über dein Recht, den Vertrag dann innerhalb von 30 Tagen unentgeltlich zu beenden (§ 327r BGB). Beendest du den Vertrag aus diesem Grund, erstatten wir dir den Preis, den du für die Zeit danach im Voraus bezahlt hast, anteilig (§ 327r Abs. 4, § 327o BGB). Weil du über Apple bezahlt hast, läuft die Erstattung über Apple (reportaproblem.apple.com); wende dich an uns, wenn das nicht klappt – wir helfen dir dabei.

> Prüfen: Umsetzung des Kündigungsrechts nach § 327r BGB bei einem Abo, das über Apple läuft (Beendigung des Vertrags mit uns, Erstattung über Apple).

7. Mängel

7.1 Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Regeln für digitale Produkte (§§ 327 ff. BGB).

7.2 Gegenüber Unternehmern verjähren Mängelansprüche in zwölf Monaten ab Bereitstellung; die App wird in der jeweils bereitgestellten Fassung geschuldet. Ansprüche nach Ziffer 8.1 bleiben unberührt.

8. Haftung

8.1 Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz und soweit wir eine Garantie übernommen haben.

8.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du regelmäßig vertrauen darfst), und zwar begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

8.2a Gegenüber Unternehmern ist unsere Haftung nach Ziffer 8.2 auf 5.000 € je Schadensfall begrenzt.

> Entscheidung des Gründers (21.10.2026): Haftung so gering wie zulässig. Festbetrag 5.000 € je Schadensfall gegenüber Unternehmern nach dem Vorschlag im Prüfbericht von Dr. Weber (Abschnitt 9). Ein niedrigerer Betrag erhöht das Risiko, dass die Klausel nach § 307 BGB unwirksam ist – dann haften wir unbegrenzt. Mit der Deckungssumme der Vermögensschadenhaftpflicht abstimmen.

8.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Bußgelder, Abmahnkosten oder Steuernachzahlungen, die entstehen, weil du dich ohne eigene Prüfung oder Beratung auf allgemeine Informationen oder Muster der App verlassen hast – es sei denn, ein Fall von 8.1 oder 8.2 liegt vor.

8.4 Die Haftungsregeln gelten auch für unsere Mitarbeiter und Beauftragten.

9. Laufzeit und Ende

9.1 Die kostenlose Nutzung kannst du jederzeit beenden, indem du die App löschst. Das Abo endet nach Ziffer 4.2.

9.2 Wir dürfen den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen, zum Beispiel bei Missbrauch der App oder der Vorlagen.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Es gilt deutsches Recht. Für Verbraucher gilt das nur, soweit dadurch nicht zwingende Schutzvorschriften des Staates entzogen werden, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

10.2 Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist unser Sitz (Reutlingen).

10.3 Du sicherst zu, dass du nicht in einem Land lebst, gegen das die USA ein Embargo verhängt haben, und nicht auf einer Sanktionsliste der US-Regierung stehst.

10.4 Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

> Vorprüfung: § 36 Abs. 1 VSBG gilt erst ab mehr als zehn Beschäftigten; der Satz ist freiwillig und schadet nicht.

10.5 Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Rest wirksam.

11. Apple

11.1 Apple und Apples Tochtergesellschaften sind Drittbegünstigte dieser Bedingungen und dürfen sie dir gegenüber durchsetzen.

11.2 Für Ansprüche wegen der App (z. B. Produkthaftung, Verstoß gegen Gesetze oder Verbraucherschutzvorschriften) sind wir verantwortlich, nicht Apple. Macht ein Dritter geltend, dass die App oder deine Nutzung der App seine Rechte verletzt (z. B. geistiges Eigentum), sind wir für Prüfung, Abwehr und Erledigung des Anspruchs allein verantwortlich, nicht Apple. Erfüllt die App eine Gewährleistung nicht, kannst du Apple informieren; Apple erstattet gegebenenfalls den Kaufpreis. Darüber hinaus hat Apple keine Gewährleistungspflicht.

12. Dienste Dritter

12.1 Für die Verwaltung von Betriebsklar Pro nutzen wir RevenueCat als Dienstleister. Für dich gelten dafür keine eigenen Nutzungsbedingungen von RevenueCat.

12.2 Legst du Sicherungen in iCloud Drive ab, gelten dafür die Bedingungen von Apple für iCloud.

> Fassungsdatum (RA Dr. Weber 23.10.2026): Das bisherige Fassungsdatum (21.10.2026) passte nicht mehr zum geänderten Text (u. a. 6.3, Erstattung über Apple) – gesetzt auf den 23.10.2026, die Fassung, die so veröffentlicht werden soll. Ändert sich der Text vor der Veröffentlichung noch einmal, Datum hier und in `NUTZUNGSBEDINGUNGEN.fassung` erneut anpassen.

Fassung vom 23.10.2026